

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 309/2538	นายสมจิตร จันทร்தอง	โจทก์
	นายมา จันทร்தอง	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นายมี จันทร்தอง	จำเลย
	นายชาญชัย อุตะเดช ทนายจำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้าม ไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค้ำขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า มารดาจำเลยมีส่วนร่วมออกเงิน ซื้อที่ดินพิพาทด้วย จึงถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทและมีสิทธิยกที่ดินส่วนที่จำเลยครอบครองให้จำเลย ได้ นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกนายมี จันทร்தอง เข้ามาเป็นจำเลยในคดีฟ้องแย้งศาลชั้นต้นอนุญาต โดยให้เรียกว่าจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนโรงเรือนแล้วให้จำเลย และบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3240 ตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ของโจทก์ ห้ามเกี่ยวข้องอีกให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 200 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 4 มิถุนายน 2534) จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนโรงเรือนออกไป จากที่ดินของโจทก์ พินาศหายยกฟ้องแย้งจำเลย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 126) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 128)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าที่จำเลยฎีกาว่ามารดาจำเลยมีส่วนร่วมออกเงินซื้อที่ดินพิพาทด้วย จึงถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทและมีสิทธิยกที่ดินส่วนที่จำเลยครอบครองให้จำเลยได้นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าที่จำเลยฎีกาว่ามารดาจำเลยมีส่วนร่วมออกเงินซื้อที่ดินพิพาทด้วย จึงถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทและมีสิทธิยกที่ดินส่วนที่จำเลยครอบครองให้จำเลยได้นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระภูณ-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>